

CÓMO ADHERIRSE

Guía rápida para integrantes de la Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao que quieran presentar la adhesión por Internet

QUEJA N.º 26097224
presentada por Olmo Gómez Aldaz
ante el Defensor del Pueblo

**QUEJA SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS
ADOPTADAS Y LOS «BEBÉS ROBADOS» RESPECTO DE SU
FILIACIÓN E IDENTIDAD DE ORIGEN**

Sigue los pasos de las páginas 2 y 3 >>>
(Tiempo estimado de 10')

EMPIEZA Y ADJUNTA LA QUEJA

01 ENTRA EN EL FORMULARIO

En el portal portal-sac.defensordelpueblo.es y pulsa «Presentar una queja online» (<https://portal-sac.defensordelpueblo.es/>)



02 PEGA Y ADAPTA EL TEXTO DE ADHESIÓN

Copia el texto de la página 4 (ANEXO: TEXTO DE ADHESIÓN) y **pégalo** en «Motivo de la queja».

¡Ojo! **Adapta** el primer párrafo a tu situación y/o utiliza una de las opciones de la página 5 (ANEXO: ADAPTA EL PRIMER PÁRRAFO). Si presentáis la adhesión en grupo, recuerda cambiar también «solicito» por «solicitamos» en el último párrafo. Después pulsa «**Siguiente**».

Dispones de un espacio de hasta 3.000 caracteres para explicar tu queja (equivale a unas dos páginas de texto). Si requieres de espacio adicional, pulsando siguiente encontrarás la opción para adjuntar un documento donde ampliar tu explicación

* Campo obligatorio 0/3000

03 ADJUNTA EL PDF DE LA QUEJA COMPLETA

[Descarga aquí el PDF que debes adjuntar](https://gomezaldaz.com/docs/01_Queja_Adhesion_Adoptados_Bebes_Robados_Filiacion_Identidad_Origen.pdf) y, por supuesto, revísalo cuanto necesites. (https://gomezaldaz.com/docs/01_Queja_Adhesion_Adoptados_Bebes_Robados_Filiacion_Identidad_Origen.pdf)

Pulsa «Elige un archivo o arrastra aquí», selecciona y adjunta el archivo que acabas de descargar:

01_Queja_Adhesion_Adoptados_Bebes_Robados_Filiacion_Identidad_Origen.pdf



Espera, y comprueba que aparece en «Documentación», y pulsa «**Siguiente**».

IDENTIFÍCATE, REvisa Y ENVÍA

04 RELLENA TUS DATOS

Si no tienes cuenta, marca «No, no tengo una cuenta». Para adherirte a título personal, marca «Sí, presento la queja en mi nombre». Completa los campos obligatorios (*) y elige cómo recibir las notificaciones.

¿Tienes una cuenta de usuario del espacio personal del Defensor del Pueblo? *

☐ Sí, si tengo una cuenta

☒ No, no tengo una cuenta

¿Presentas la queja en tu nombre?

☒ Sí, presento la queja en mi nombre

☐ No, represento a una entidad

¿Incluyes a otras personas afectadas?

Pulsa «Añadir afectado», rellena nombre, apellidos, documento y correo de cada persona y confirma con «Añadir afectado». Repite si hace falta. Después pulsa «Siguiendo».

05 COMPLETA LOS ANTECEDENTES

Marca «No, es la primera vez que presento esta queja» si no has presentado este mismo asunto ante un Defensor autonómico. Si ya lo hiciste, marca «Sí» y completa lo que se solicite. Pulsa «**Previsualizar**».

06 REvisa Y ENVÍA

Comprueba el texto, el PDF adjunto, tus datos y, si las hay, las demás personas incluidas. Corrige lo necesario. Marca las casillas de política de privacidad y de veracidad de los datos. Después pulsa «**Enviar**».

07 GUARDA EL JUSTIFICANTE

Conserva la confirmación y tu propio número de queja. Cuando lo recibas, si puedes, envíamelo a olmo@gomezaldaz.com.

¡GRACIAS!

ANEXO: TEXTO DE ADHESIÓN

Copia los siete párrafos. Adapta el primero antes de pegarlos. En una presentación en grupo, cambia también «solicito» por «solicitamos» al final.

Comparezco como persona adoptada afectada por la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrante de la Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao. Me adhiero a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldo.

La legislación española ha regulado ampliamente la adopción durante la minoría de edad, pero deja insuficientemente resuelta la posición jurídica de la persona adoptada adulta. La adopción puede haber extinguido sus vínculos jurídicos de origen, sustituido sus apellidos y determinado su identidad registral sin que pudiera decidirlo, manteniéndose después esos efectos de forma esencialmente permanente.

El derecho a conocer los orígenes no equivale necesariamente a recuperar jurídicamente la filiación ni todos los derechos derivados de ella. Por eso, esta adhesión respalda el examen de las tres cuestiones generales desarrolladas en la queja adjunta.

La primera es la diferencia de trato que puede producirse cuando la filiación por naturaleza de una persona adoptada ha sido jurídicamente determinada, pero la existencia de la adopción limita efectos que esa misma filiación tendría en una persona no adoptada. El caso ilustrativo incorporado a la queja muestra que filiación de origen y adopción pueden coexistir jurídicamente.

La segunda es la ausencia de una acción propia de la persona adoptada adulta para extinguir la adopción. La irrevocabilidad protege al menor frente al abandono unilateral de los adoptantes, pero no debería impedir que, alcanzada la mayoría de edad, pueda decidir sobre la continuidad de una relación jurídica constituida durante su infancia.

La tercera afecta al modelo adoptivo sustitutivo: la adopción extingue como regla general los vínculos jurídicos con la familia de origen. La queja sostiene que la protección del menor no exige necesariamente esa extinción general, pues pueden limitarse las facultades incompatibles de los adultos sin borrar la filiación ni todos los derechos derivados del origen.

Por estas razones, solicito que el Defensor del Pueblo examine las cuestiones y solicitudes desarrolladas en la queja adjunta y valore las actuaciones y reformas necesarias para garantizar los derechos de filiación, identidad y autonomía de las personas adoptadas adultas.

2.371 caracteres con espacios y saltos de línea. Límite del formulario: 3.000.

ANEXO: ADAPTA EL PRIMER PÁRRAFO

Elige una opción y ajústala a tu situación. Puedes añadir tu profesión si pertenece a este campo, asociaciones relacionadas, etc.

01 PERSONA AFECTADA E INTEGRANTE DE LA PLATAFORMA

Comparezco como persona afectada por la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrante de la Plataforma de Víctimas de la Asociación María Madre de Bilbao. Me adhiero a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldo.

02 PERSONA ADOPTADA AFECTADA POR LA TRAMA

Comparezco como persona adoptada afectada por la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrante de la Plataforma de Víctimas Asociación María Madre de Bilbao. Me adhiero a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldo.

03 MADRE O PADRE AFECTADO

Comparezco como madre o padre de un hijo o hija cuya desaparición está vinculada a la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrante de la Plataforma de Víctimas Asociación María Madre de Bilbao. Me adhiero a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldo.

04 FAMILIAR DE UNA PERSONA AFECTADA

Comparezco como familiar de una persona cuya desaparición está vinculada a la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrante de la Plataforma de Víctimas Asociación María Madre de Bilbao. Me adhiero a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldo.

05 PRESENTACIÓN EN GRUPO

Quienes suscribimos comparecemos como personas afectadas por la trama de la Asociación María Madre de Bilbao y como integrantes de la Plataforma de Víctimas Asociación María Madre de Bilbao. Nos adherimos a la queja n.º 26097224. La fundamentación completa, las tres quejas planteadas y sus solicitudes se recogen en el documento adjunto, cuyo contenido respaldamos.

En la presentación en grupo, cambia también «solicito» por «solicitamos» en el último párrafo del texto de adhesión.